

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10155/2539

บริษัท เค เอส ที พลาสติกส์ (เอส.อี.เอ.)
จำกัด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท การ์เดียนประกันภัย
(ประเทศไทย จำกัด

โจทก์

บริษัท คาร์โก้ มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 671, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในความประมาทเลินเล่อที่ทำให้สินค้าเครื่องจักรของโจทก์เสียหายจำเลยให้การรับว่าโจทก์ได้นำสินค้าเครื่องจักรมาฝากไว้ในโกดังเก็บสินค้าของจำเลยและขอให้จำเลยช่วยจัดคนงานและรถยกเพื่อขนถ่ายสินค้าเครื่องจักรจำเลยมีรถยกตัวเดียววางรถยกไม่อาจรับความกว้างยาวของสินค้าเครื่องจักรได้จึงตกลงบนพื้นจำเลยรับฝากสินค้าโจทก์โดยไม่มีบ่าเหน็บและได้ใช้ความระมัดระวังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพตามคำให้การดังกล่าวเท่ากับจำเลยรับตามฟ้องโจทก์จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้คนงานและรถยกยกสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้รถบรรทุกสินค้าแต่เนื่องจากสินค้าเครื่องจักรมีขนาดใหญ่และรถยกมีขนาดเล็ก

เป็นเหตุให้สินค้าเครื่องจักรตกจากรถยกลงบนพื้นและเกิดความเสียหายการกระทำดังกล่าวนับเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยเมื่อโจทก์ร่วมได้รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรรายนี้และได้ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ไปแล้วย่อมรับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ โจทก์ฝากสินค้าเครื่องจักรไว้กับจำเลยแต่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เนื่องจากโจทก์ให้จำเลยทำการขนย้ายสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้บรรจุสินค้าในการขนย้ายจำเลยได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สินค้าเครื่องจักรเสียหายอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเสียหายต่อโจทก์เป็นการกระทำละเมิดด้วยจึงมีอายุความ1ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 โจทก์สั่งซื้อเครื่องจักรอัดแผ่นพลาสติกสูญญากาศจากประเทศเยอรมนี เพื่อนำมาแสดงในงานนิทรรศการพลาสติกไทย'90 โดยให้บริษัทผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นผู้นำสินค้าเข้า ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรในประเทศไทยและขนส่งเครื่องจักรพิพาทจากท่าเรือไปส่งมอบให้โจทก์บริษัทผู้รับมอบอำนาจโจทก์นำตู้บรรจุเครื่องจักรพิพาทไปฝากเก็บไว้ในโกดังสินค้าของจำเลย โดยจำเลยเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเครื่องจักรพิพาทออกจากตู้บรรจุสินค้าเอง เมื่อวันที่2 สิงหาคม 2533 ลูกจ้างหรือผู้ที่จำเลยใช้ จ้าง วาน ให้ดำเนินการนำสินค้าออกจากตู้บรรจุสินค้า โดยใช้เชือกผูกติดกับตัวเครื่องจักรอีกด้านหนึ่งผูกติดกับรถบรรทุกเพื่อใช้ลากสินค้าและนำรถยกสินค้าที่ารถยาวเพียง 1 เมตร แต่สินค้านี้มีขนาดกว้าง 1.40 เมตรยาว 2.90 เมตร ไม่สามารถรับสินค้าได้ การกระทำดังกล่าวเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เครื่องจักรพิพาทตกจากตู้บรรจุสินค้า กระแทกพื้นโกดังในขณะที่กำลังจะนำออกจากตู้บรรจุสินค้า ตัวเครื่องจักรได้รับความ

เสียหาย อุปกรณ์ชิ้นส่วนของตัวเครื่องจักรแตกหัก บางส่วนยุบ โค้ง งอ โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,725,306 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,604,936.90 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบธุรกิจขายพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าในเครื่องบินสายต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าไปต่างประเทศและที่มาจากต่างประเทศ การประกอบธุรกิจของจำเลยได้เช่าโกดังสินค้าของผู้อื่นเพื่อไว้เก็บสินค้าของลูกค้าวันเกิดเหตุบริษัทผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้นำเครื่องจักรพิพาทไปฝากไว้ในโกดังของจำเลย บริษัทผู้รับมอบอำนาจโจทก์ขอร้องให้จำเลยช่วยจัดคนงานและรถยกไปช่วยขน จำเลยได้ให้คนงานและรถยกไปช่วยขนเครื่องจักรพิพาทลงจากรถตู้บรรจุสินค้าโดยไม่คิดค่าเช่าและค่าบริการ กรณีระหว่างผู้รับมอบอำนาจโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการรับฝากที่ไม่มีบำเหน็จ เมื่อรถยกได้ใช้กาลองยกเครื่องจักรพิพาทปรากฏว่ายกไม่ได้ คนงานจึงใช้เชือกมัดตัวเครื่องจักรไว้กับเหล็กงาที่ติดกับตัวรถยกและลองยกดูซึ่งก็พอยกได้ แต่เมื่อได้ถอยรถยกออกจากตู้บรรจุสินค้าที่ใส่เครื่องจักรพิพาท รถยกไม่อาจรองรับความยาวและความกว้างของเครื่องจักรพิพาทได้ เครื่องจักรพิพาทจึงพลิกและตกลงบนพื้น ได้รับความเสียหายจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังสงวนทรัพย์สินที่ขอฝากโดยไม่คิดค่าฝากหรือบำเหน็จด้วยความระมัดระวังเช่นที่เคยประพฤติปฏิบัติในกิจการของตนเองโดยมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทั้งอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายผู้รับมอบอำนาจโจทก์ด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย โจทก์ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยกรณีระหว่างบริษัทผู้รับมอบอำนาจโจทก์กับจำเลยเป็นเรื่องการฝากทรัพย์สิน ไม่ใช่ละเมิด การเรียกร้องค่าเสียหายมีกำหนด 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา สัญญาฝากทรัพย์สินระหว่างผู้รับมอบอำนาจโจทก์กับจำเลยถือว่าสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2533 โจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญาฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา บริษัทการ์เดียนประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นคำร้อง
สอดขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรไฟฟ้า
จากโจทก์ มีทุนประกัน 7,811,050 บาท ผู้ร้องได้ชำดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น
เงิน 448,943 บาท จึงรับช่วงสิทธิจากโจทก์ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน
448,943 บาท คืนจากจำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 285,066.48 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขอนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรสำหรับอัดแผ่นพลาสติกสูญญากาศจากประเทศเยอรมนีเข้ามาในประเทศไทย โดยมอบหมายให้บริษัททรานส์-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส (กรุงเทพ) จำกัด ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรในประเทศไทย และขนส่งสินค้าดังกล่าวให้โจทก์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2533 บริษัทดังกล่าวได้นำสินค้าไปเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าของจำเลย ในระหว่างขนถ่ายสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้บรรจุสินค้าเครื่องจักรได้ตกจากรถยกลงบนพื้นได้รับความเสียหาย โจทก์ร่วมได้รับประกันภัยความเสียหายสินค้านี้ได้ชำดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นเงิน 448,943 บาท

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมประการแรกมีว่า จำเลยประมาทเลินเล่อหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในความประมาทเลินเล่อที่ทำให้สินค้า

เครื่องจักรของโจทก์เสียหายจำเลยให้การรับว่าโจทก์ได้นำสินค้าเครื่องจักรมาฝากไว้ในโกดังเก็บสินค้าของจำเลย และขอให้จำเลยช่วยจัดคนงานและรถยกเพื่อขนถ่ายสินค้าเครื่องจักร จำเลยมีรถยกตัวเดียว ulyาว 1 เมตรแต่สินค้าเครื่องจักรมีความยาว 2.90 เมตร กว้าง 1.40 เมตรารถยกไม่อาจรับความกว้างยาวของสินค้าเครื่องจักรได้จึงตกลงบนพื้นจำเลยรับฝากสินค้าโจทก์โดยมิได้มีบ้ำเห็ญและได้ใช้ความระมัดระวังเช่นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามคำให้การดังกล่าวเท่ากับจำเลยรับตามฟ้องโจทก์ จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้คนงานและรถยกยกสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้บรรจุสินค้า แต่เนื่องจากสินค้าเครื่องจักรมีขนาดใหญ่และรถยกมีขนาดเล็ก เป็นเหตุให้สินค้าเครื่องจักรตกจากรถยกลงบนพื้นและเกิดความเสียหาย การกระทำดังกล่าวนับเป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยไม่ว่าการกระทำนั้นจำเลยจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ ข้อที่จำเลยอ้างว่าจำเลยรับฝากทรัพย์สินโดยไม่ได้มีบ้ำเห็ญค่าฝากนั้น เมื่อจำเลยขนสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้บรรจุสินค้าและทำให้สินค้าเครื่องจักรของโจทก์ได้รับความเสียหาย ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่ทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบเมื่อโจทก์ร่วมได้รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรรายนี้ และได้ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ไปแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อไปเกี่ยวกับอายุความและค่าเสียหายซึ่งศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยโดยไม่จำต้องย้อนสำนวน ในเรื่องอายุความ จำเลยอ้างว่าได้รับฝากทรัพย์สินจากโจทก์เป็นกรณีผิดสัญญาฝากทรัพย์สิน โจทก์จะเรียกร้องให้ใช้ค่าเสียหายได้ภายใน 6 เดือน เมื่อโจทก์ฟ้องเกิน 6 เดือน คดีขาดอายุความนั้นเห็นว่า หากจะเป็นเรื่องฝากทรัพย์สินอย่างจำเลยอ้างจริง แต่โจทก์ได้ให้จำเลยทำการขนย้ายสินค้าเครื่องจักรออกจากตู้บรรจุสินค้าในการขนย้ายจำเลยได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สินค้าเครื่องจักรเสียหายเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อและเสียหายต่อโจทก์ เป็นการกระทำละเมิดด้วยจึงมีอายุความ 1 ปีตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง โจทก์ฟ้องภายใน 1 ปี คดี
ไม่ขาดอายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์รวมจำนวน 224,471.50 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-อำนวยการ ทนายความ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ